



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/320/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

התובעת:

גודיס דורה
באמצעות ב"כ: עו"ד קינן יובל
היצירה 3, רמת גן
טל': 054-4801784 פקס: 03-7519001

נגד

הנתבעים:

1. **נדב איתיאל יששכר שמעון**
2. **בן-כליפה יצחק יהודה**
באמצעות ב"כ: עו"ד רות לוויים
דרך בגין מנחם 96ג', פתח תקווה
טל': 052-7683799 פקס: 072-2309282
3. **רפאלי שלום מאיר** - נמחק (פס"ד מיום 20.11.2019)
4. **שכטר יעקב** - נמחק (פס"ד מיום 20.11.2019)

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעים להרוס תוספת בניה מקורה שבנו בחצר קדמית בבית משותף במסגרת הרחבת דירה בבית המשותף, למתן צו עשה המורה לנתבעים לסלק ידם מחצר אחורית בבית המשותף בשל תפיסת חזקה ועשיית שימוש ייחודי בה, ולמתן צו מניעה האוסר על הנתבעים הפעלת גן ילדים בדירה בהעדר היתר לשימוש חורג כדין.

העובדות וההליכים

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב חברון 21 ו-23 בבני ברק, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקות 72 ו-73 בגוש 6123 (להלן - "הבית המשותף"). הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/320/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- המשותף מורכב ממבנה אחד בן 4 קומות וכולל 26 דירות. על הבית המשותף חל התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין").
3. התובעת, דורה גודיס (להלן - "התובעת"), היא בעלים של דירה המצויה בקומה השלישית בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 23. הנתבע 1, נדב איתיאל יששכר שמעון (להלן - "הנתבע 1"), הוא בעלים של מחצית הזכויות בדירה המצויה בקומת הקרקע בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 1 (להלן - "הדירה"). הנתבע 2, יצחק יהודה בן כליפא (להלן - "הנתבע 2"), מחזיק בדירה מטעם בעליה (שוכר לשעה) ומפעיל בה גן ילדים.
4. הנתבעים 3 ו-4, מאיר רפאלי שלום ויעקב שכטר, הם בעלים של דירות אחרות בבית המשותף. ביום 20.11.2019 ניתן בהסכמת הצדדים פסק דין, המורה מחיקת נתבעים אלה מכתב התביעה, לנוכח התחייבותם לפעול בהתאם למלוא הוראות הדין ככל שיבקשו להרחיב דירותיהם בבית המשותף.
5. כנטען בכתב התביעה, בחודש מאי 2019 החלו הנתבעים 1-2 בביצוע עבודות שלד מאסיביות בחצר קדמית בבית המשותף, הכוללות חפירה והכנת תשתית ברזל ליציאת יסודות לעמודי בטון. בהמשכן, עוד בשנה זו, השלימו בנייתה של תוספת בניה מקורה במסגרת הרחבת הדירה, אשר נפרשה עד לקו הרחוב. זאת, מבלי שקיבלו הסכמה של בעלי הדירות, כנדרש על פי דין, ושלא בהתאם להיתר בניה שניתן בידם אך לבניית מרפסת שמש קטנה ולא מקורה בשטח של 8.05 מ"ר. בתוך כך, הוסיפו הנתבעים והשתלטו על חלקים נוספים בחצר האחורית בבית המשותף, תוך ביצוע שינויים והתאמות לצרכיהם העסקיים, לרבות ריצוף החצר, התקנת גדר ושער והעתקת מיקום בלוני הגז. ביום 14.5.2019, בסמוך לאחר תחילת ביצוע עבודות הבניה ברכוש המשותף, הגישה התובעת תלונה ליחידת הפיקוח בעיריית בני ברק, וביום 26.5.2019 ניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בני ברק צו מנהלי להפסקת ביצוע עבודות הבניה. חרף זאת, המשיכו הנתבעים בביצוע עבודות ברכוש המשותף, תוך השתלטות על חצר הבית המשותף ורמיסת זכויות בעלי הדירות האחרים בבית.
6. בכתב ההגנה מטעם הנתבע 1 הודה הנתבע בביצוע עבודות הבניה בחצר הבית המשותף, שלא בהתאם להיתר בניה ומבלי שקיבל הסכמה של בעלי הדירות בבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/320/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף בשיעור כנדרש. הנתבע 1 גולל בהרחבה השתלשלות העניינים העובדתית, לפיה חפץ הנתבע 2 להמשיך ולהחזיק בדירה לצורך הפעלת גן ילדים, בהתנתו הצורך בהרחבת הדירה לאפשר הסבת גן הילדים מגן פרטי לגן עירוני. בתוך כך, החלו הנתבעים 1-2 בהוצאה לפועל של תכניתם, לרבות פניה לתובעת לקבל הסכמתה להרחבת הדירה. הגם שלא ניתן היתר בניה, החלו הנתבעים בביצוע עבודות הבניה בחצר הקדמית בבית המשותף, לרבות ריצוף החצר האחורית. הנתבע 1 אף נכח פיסית, מעת לעת, במהלך ביצוע העבודות, לרבות הבאת מהנדס בניין לאשר יציקת היסודות בחצר הבית. הנתבע 1 אישר היות תוספת הבניה חורגת בהיקפה מהיתר הבניה שניתן בידו בערבו של יום, לרבות הגיעה עד "קו הרחוב". זאת, לדבריו, בשל הסתמכות בשגגה על דברי אדריכל לפיו ניתן לקבל בדיעבד היתר בניה לבניה עד מטר "מקו המגרש". כך, אף לעניין התקנת קירוי לתוספת בניה זו תחת מרפסת שמש על פי ההיתר, כנטען, בשל הסתמכות שגויה על תכנית ההגשה (גרמושקה) שצורפה לבקשה להיתר הבניה, והגם שמוסכם כי היתר הבניה אינו כולל יציקת תקרה. כלשון הנתבע 1 בכתב ההגנה "מחמת החיפזון לסיים את הבניה בשלב שעוד אפשר לעשות רישום לגן, אירע מצב של חוסר הבנה בינינו לבין האדריכל". עוד כלשון הנתבע "עבירות בניה אם אכן היו, נעשו בתום לב", ומכל מקום, לנוכח היות החריגה בתוספת הבניה זניחה, כ-8 מ"ר, יש להותירה על כנה. אשר לפגיעה הקניינית בתובעת, כך לשון כתב ההגנה, הציע הנתבע 1 תשלום פיצוי כספי "כמקובל במקרים אלה". לפיכך, עתר הנתבע 1 לדחיית התביעה.

7. בכתב ההגנה מטעם הנתבע 2, טען הנתבע כי הוא שוכר הדירה לצורך הפעלת גן ילדים החל משנת 2014. זאת, לרבות בהסכמת התובעת, אשר נהגה, מעת לעת, לרדת לחצר הבית המשותף ולהשתעשע עם ילדי הגן. לנוכח טענת התובעת, לראשונה בכתב התביעה, בדבר שימוש חורג, פנה הנתבע 2 לעיריית בני ברק בבקשה לקבל היתר לשימוש חורג בדירה לטובת גן ילדים. עוד כנטען, עבודות הבניה לצורך הרחבת הדירה נעשו על ידי בעל הדירה, מבלי שהנתבע 2 אחראי להן, הגם שהוא "נהנה ממנה". מכל מקום, הושקעו סכומי עתק על מנת להכשיר הדירה ולהגדילה כך שניתן יהיה להפעיל בה גן ילדים עירוני, העומד בדרישות משרד החינוך. לפיכך, ומשמטרת התביעה אחת היא, להפעיל על הנתבעים לחץ וסחטנות, דינה להידחות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/320/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. ביום 20.11.2019 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט. לנוכח טענות הצדדים ובפרט טענת הנתבע 1, לראשונה בדיון, כי קיבל הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף לתוספת הבניה המקורה בשיעור כנדרש על פי דין, כפי חתימתם על תכנית הגשה (גרמושקה) שצורפה לבקשה להיתר, הורתי לנתבע 1 להמציא תכנית ההגשה.

9. הנתבעים 1-2 הגישו 3 תכניות הגשה (גרמושקות) שצורפו, לטענתם, לבקשה להיתר בניה בבית המשותף, ללמד לידם שיעור ההסכמה שניתנה בידם להרחבת הדירה כפי הבניה שבוצעה בפועל. לאחר עיון בתכניות אלה, עמדה התובעת על תביעתה, בהדגישה כי כעולה מתכניות ההגשה, לא היתה בידי הנתבעים הסכמה כדין של בעלי הדירות בבית המשותף להרחבת הדירה, לרבות קירוי תוספת הבניה ובשטח של כ-23 מ"ר.

10. ביני וביני, הודיע הנתבע 2 על הפסקת ייצוגו על ידי בא כוחו דאז, והחל בהגשת אינספור בקשות, אשר נוסחו על ידי אחר המתמחה במשפטים (נתמך באמור בפרוטוקול דיון מיום 1.11.2020, עמוד 4 שורות 17-19), שתכליתן התשה והכבדה על בירור התביעה. בכלל זאת, עתר הנתבע 2 בבקשה לדחיית התביעה בהעדר התייצבות התובעת בעצמה לישיבת קדם המשפט; בבקשה לדחיית התביעה בהעדר כשרות משפטית לתובעת להגישה; בבקשה לסילוק התביעה נגדו על הסף; בבקשות שונות לעיכוב הליכים, לרבות בשל הגשת תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו נגד המפקחת על רישום מקרקעין למתן פסק דין הצהרתי לפיו הדירה הרשומה על שם הנתבע 1 בפנקסי המקרקעין היא בבעלות אחר; ובבקשות הבהרה.

11. בהחלטות מנומקות שניתנו ביחס לכל אחת מהבקשות מצאתי לדחותן. בכלל זאת, החלטה מיום 16.2.2020 בבקשה לדחיית התביעה על הסף, בגדרה הוספתי והורתי מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית וישיבה לשמיעת הראיות.

12. התובעת הגישה ביום 5.5.2020 תצהירי עדות ראשית, הכוללים תצהירו של בנה ובא כוחה, עורך הדין טוביה גודיס, תצהירה של גב' ענת מירון ותצהירו של מר זכריה בראון, האחרונים בעלים של דירות בנפרד בבית המשותף.

13. הנתבעים 1-2, עתרו מצדם בבקשות חוזרות ונשנות, לפיהן לא קיבלו לידם תצהירי עדותה הראשית של התובעת, אף זאת במטרה להכביד, להתיש ולסרבל בירור



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/320/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התביעה. בהחלטה מיום 21.6.2020 דחיתי הבקשות, משמצאתי כי התצהירים הומצאו לנתבעים כדין, כנתמך באישורי מסירה שהוגשו לתיק המפקחת על רישום מקרקעין. חרף החלטה זו, שבו הנתבעים ועתרו בבקשות חוזרות לפיהן לא קיבלו לידם תצהירי עדותה הראשית של התובעת. בהחלטה מיום 22.6.2020 דחיתי הבקשה, בהוסיפי כי רשאים הנתבעים לסור ללשכת המפקחת על רישום מקרקעין ולקבל לידם עותק פיסה של התצהירים שהוגשו לתיק. החלטה עליה חזרתי בהחלטות מיום 23.6.2020 ומיום 24.6.2020, בבקשות נוספות שהוגשו על ידי הנתבעים בעניין זה.

14. ביום 14.7.2020 הודיעו הנתבעים 1-2 כי נטלו ייצוג משפטי, ועתרו באמצעות באת כוחם בבקשה למתן ארכה להגשת תצהירי עדותם הראשית ולדחיה מועד הישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות, בשל נסיבות אישיות של באת כוחם. בהחלטה ממועד זה נעתרתי לבקשה מטעמיה, תוך שהורתי דחיה קצרת מועד של הישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות.

15. ביום 3.8.2020 הגישו הנתבעים 1-2 תצהירי עדותם הראשית.

16. בד בבד, עתרו הנתבעים בבקשה להזמנת עדים. טרם יבשה הדיו על בקשה זו, עתר הנתבע 1 בבקשה לדחיית מועד הדיון הנדחה שנקבע לשמיעת הראיות, משהצטווה לשהות בבידוד לנוכח חשיפת בתו לחולה קורונה מאומת. בהחלטה מיום 5.8.2020 נעתרתי לבקשה, משצירף הנתבע 1 אסמכתאות תימוכין לנטען בבקשה.

17. בהחלטה מיום 2.9.2020, לאחר ששקלתי טענות הצדדים, התרתי הזמנת עדים מטעם הנתבעים כמפורט בהחלטה.

18. ביום 21.9.2020, ערב הישיבה שנקבעה לשמיעת ראיות, עתרו הנתבעים בבקשה נוספת לדחיית מועד הדיון בשל בידוד שנצטווה בו, הפעם, הנתבע 2 בשל חשיפה לחולה קורונה מאומת. בהחלטה ממועד זה הורתי מועד ישיבה נדחה לשמיעת הראיות, בהדגישי הן כי ככל שייבצר ממי מבעלי הדין להתייצב לישיבה זו תישמע עדותו בהיוועדות חזותית באמצעות אפליקציית ה"זום", הן כי באי כוח הצדדים יודיעו לעדים מטעמם שינוי מועד הדיון ובתוך יוודאו התייצבותם לדיון נדחה זה.

19. ביני וביני, הגישו הנתבעים הודעות, בקשות לשינוי שעת הדיון ובקשת ארכה להפקדת ערובה להבטחת הוצאות העדים, אשא נדונו והוכרעו בהחלטות שניתנו בסמוך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/320/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. ביום 1.11.2020 התקיימה לפניי ישיבה לשמיעת הראיות.

הנתבע 1, באת כוח הנתבעים והעדים מטעם הנתבעים לא התייצבו לדיון זה. מטעם הנתבעים התייצב לדיון הנתבע 2 בלבד, בהמשכו הופיע מר ברוך מאירסון אשר הציג עצמו עובד במשרד באת כוח הנתבעים, בוגר לימודי משפטים. בהחלטה מנומקת במעמד הדיון הורתי כי בנסיבות העניין הנני לראות הנתבע 1 כמי שלא התייצב לדיון. משהנתבע 2 התייצב לדיון מבלי שעלה בידו להניח דעתי מדוע באת כוחו לא עשתה כן, הורתי שמיעת הראיות וחקירת העדים. משנטען על ידי הנתבע 2 כי העדים מטעם הנתבעים לא הוזמנו לדיון, ובמכלול נסיבות העניין כמפורט בהחלטה, הוספתי והורתי כי עדותם לא תישמע במועד נדחה. בגמר הדיון הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב.

21. לאחר דברים אלה, הגיש הנתבע 1 בקשות והודעות נוספות, המחזיקות עמודים ונספחים רבים, בכללן בקשה לשינוי ההחלטה שניתנה בהעדרו ולהורות מועד דיון נוסף לשמיעת הראיות, בקשה לעיון חוזר בהחלטה הדוחה הבקשה, ובקשות לעיכוב הליכים בשל הגשת ערעור על ההחלטה לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו.

22. משרדתי הבקשות בהחלטות מנומקות, הגישו הצדדים כתבי הסיכומים. חרף ייצוג הנתבעים 1-2 על ידי באת כוחם במשותף, הגיש כל אחד מהנתבעים כתב הסיכומים בנפרד, בחתימת ידו.

23. בהחלטה מיום 16.6.2021 דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, כבוד השופטת לימור ביבי, ערעור שהגיש הנתבע 1 על החלטת טריבונל שיפוטי זה מיום 1.11.2020. זאת, בעמדה על התנהלות הנתבע 1, אשר בא בפני בית משפט שלערוור בידיים שאינן נקיות, תוך הסתרת פרטים מהותיים, המבטאת זלזול בהליך השיפוטי, ובהדגישה החשיבות בקיום דיונים במועד כפי שנקבע ועל כך שאין לנהוג בסלחנות כלפי מי המבזה החלטות בית המשפט בדבר קיום דיונים ואשר התנהלותו גורמת לבזבוז זמן שיפוטי, כמו גם לפגיעה בצד השני (עש"א (ת"א) 50130-12-20)

24. אביא להלן עיקרי טענות הצדדים בכתבי הסיכומים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/320/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עיקרי טענות הצדדים

25. לטענת התובעת, דין התביעה להתקבל. אין חולק, כעולה אף מכתבי ההגנה של הנתבעים 1-2, כי הם בנו תוספת בניה מקורה, בשטח של לפחות 23 מ"ר, בחצר קדמית בבית המשותף המהווה רכוש המשותף. עוד אין חולק, אף זאת כעולה מכתבי ההגנה של הנתבעים, כי לתוספת בניה זו לא ניתן היתר בניה כדין. אשר למחלוקת בשאלה האם ניתנה בידי הנתבעים הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף לתוספת הבניה, כנדרש על פי דין, הוכח כי לא-היא. בנוסף, עלה בידי התובעת להוכיח כי לא ניתנה בידי הנתבעים הסכמה של בעלי הדירות לריצוף החצר האחורית בבית המשותף, לגידורה ולהתקנת שער בה, תוך תפיסת חזקה ושימוש ייחודי במסגרת הפעלת גן הילדים. די באמור כדי לקבל התביעה. מכל מקום, משלא התייצב הנתבע 1 לדיון ומשנמנע מלהיחקר על תצהירו, אין לקבל תצהירו כראיה. בהעדר התייצבות עדים מטעם הנתבעים לדיון ולנוכח חוסר מהימנות הנתבעים, בלשון המעטה, לא הוכחה טענתם בדבר קבלת הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף בשיעור ובטיב כנדרש הן לתוספת הבניה הן לשינויים ולשימוש הייחודי בחצר האחורית בבית המשותף. למעלה מן הצורך, כנטען, אין בתכניות ההגשה שצורפו לבקשה להיתר, כדי ללמד שיעור הסכמה של 75% מבעלי הדירות בבית המשותף לתוספת הבניה המקורה, כנדרש, בשים לב כי החתימות על גבן אינן מהימנות. ככל שניתנה הסכמה, המוכחשת כשלעצמה, זו ניתנה לבניית מרפסת שמש בשטח של כ-8 מ"ר בלבד. לחלופי חלופין, אף אם תתקבל טענת הנתבעים בדבר הסכמה של בעלי הדירות שניתנה בידם כדין, הרי משלא ניתן היתר לתוספת הבניה המקורה שבוצעה בפועל על ידם בחצר הקדמית בבית המשותף, ממילא אין תוקף להסכמה של בעלי הדירות בעניין זה.

26. לטענת הנתבע 1, דין התביעה להידחות. ראשית, מן הטעם שאינו בעל דין נכון, עת חרף רישומו בפנקס המקרקעין בעלים של מחצית הזכויות בדירה בבית המשותף, הוא אינו בעלים של הדירה, משנרשמה לטובת אחר הערת אזהרה לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין. בד בבד, טען הנתבע 1 בסיכומיו, כי משלא שולם לו "הסכום המלא עבור הדירה" על ידי סבתו ויורשיה, רשאי היה לנהוג בדירה מנהג בעלים, לרבות חתימתו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/320/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כבעל דירה על הבקשה להיתר בניה ועל בקשה לרישום הערת האזהרה בגין עסקה למכירתה. בתוך כך, גולל הנתבע קורות סבתו, נכסיה וצוואה שהותירה בעניין עזבונה לאחר לכתה לבית עולמים. הנתבע 1 הוסיף ועתר לדחיית התביעה, משהתובעת כמו גם בעלי הדירות האחרים בבית המשותף נתנו הסכמתם לתוספת הבניה שנבנתה בפועל, התואמת תכנית ההגשה (גרמושקה) שצורפה לבקשה להיתר בניה. משניתנה ההסכמה, אין בעלי הדירות רשאים לחזור בהם מהסכמה זו, בנסיבות בהן שינה הנתבע 1 מצבו לרעה. בהתייחס לשיעור ההסכמה, טען הנתבע כי ניתנה הסכמה של 75% מבעלי הדירות בבית המשותף. בד בבד, טען הנתבע 1 כי לעניין תוספת הבניה המקורה, מעבר לגודל מרפסת השמש המותרת על פי היתר הבניה, די בהסכמה של 51% מקרב בעלי הדירות בבית המשותף, הואיל ומדובר בהליך תכנוני. עוד לטענת הנתבע 1, דין התביעה להידחות משתוספת הבניה בפועל נעשתה בהתאם להיתר בניה שניתן בידי הנתבע כדין. בד בבד, טען הנתבע כי בשל שגגה הניח שניתן בידו היתר בניה המאפשר קירוי הבנוי תחת בניית מרפסת שמש, כי "לאחר הבניה החליטו ברשות המקומית לחזור בהם מההיתר כיוון שלדבריהם הוא ניתן בטעות", וכי עניינה של החריגה מהיתר הבניה בסטיה שאינה מהותית. מכל מקום, כנטען, אין מקומן של טענות התובעת לעניין בניה שלא בהתאם להיתר בניה, לרבות ביחס ל"היתר החדש שעתיד לבוא", להתברר בגדרי ההליך דנן.

27. לטענת הנתבע 2, דין התביעה להידחות. תחילה, טען כי חרף ראיות התובעת לפיהן גודל תוספת הבניה עומד על 23 מ"ר, הרי ש"אף בעין בלתי מקצועית ניתן להבחין כי גודל הבניה אינו עולה על 17 מ"ר פחות או יותר", כך לשון הנתבע בכתב סיכומיו. עוד כנטען, אישרה הוועדה המקומית לתכנון ובניה בבני ברק, בפועל, בניה של 11.43 מ"ר, הגם שלימים בוטל היתר הבניה וניתן צו הפסקה מנהלי. מכל מקום, הוכח כי מדובר ברוחב חריגה זניח שאינו עולה על 70 ס"מ. עוד לטענת הנתבע 2, במרוצת השנים הוא הפעיל את גן הילדים באמצעות חברה שהקים, וכי לאחר הגשת התביעה הוא אינו עוד בעל השליטה בחברה, ולכן דין התביעה נגדו להידחות, כמו גם מן הטעם, כי התובעת נעדרת כשרות משפטית להגיש התביעה דנן. לגופם של דברים, טען הנתבע 2 כי התובעת, בעודה "כשירה לדין", הסכימה לבניה, כנלמד מחתימתה על כתב ההתנגדות לבקשה להיתר בניה, לפיה היא אינה מתנגדת לבניה ככל שזו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/320/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תואמת תכנית בנין עיר החלה על הבקשה. לכן, כלל לא נדרש לבחון האם ניתנה הסכמה של 75% מבעלי הדירות בבית המשותף, משלא יעלה על הדעת שאדם יערער על בניה לאחר שהביע הסכמתו אליה. בתוך כך, משנתנה התובעת הסכמתה לבניית מרפסת שמש (שאינה מקורה), שוב אינה יכולה לעתור להריסת כל תוספת הבניה. לחלופין, משהוצגה לפני הנתבע 2 תכנית הגשה המתארת את הבנוי בפועל ואשר נחזות בה חתימותיהם של 75% מבעלי הדירות בבית המשותף, "לא מוטל עליו לבדוק בציציות החתומים אלא עליו להניח שהם אכן חתמו. את האחריות לכך שהחתימות אמיתיות יש להטיל על נתבע 1 בלבד שכן הוא זה שהחתים את השכנים". בתוך כך, דחה הנתבע 2 טענות התובעת בנוגע לחתימות בעלי דירות בבית המשותף הנחזות להיות מזויפות.

28. לכתב הסיכומים צירף כל אחד מהנתבעים מסמכים, בבחינת ראיות נוספות אשר אין בידי להתיר הגשתן בדרך זו, המנוגדת להוראות הדין.

דיון והכרעה

29. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל באשר לצו עשה המורה לנתבעים 1-2 להרוס תוספת הבניה המקורה שבנו בחצר קדמית בבית המשותף במסגרת הרחבת הדירה, ולצו עשה המורה סילוק יד הנתבעים 1-2 מחצר אחורית בבית משותף, בשל תפיסת חזקה ושימוש ייחודי במסגרת הפעלת גן הילדים בדירה, הכל תוך השבת המצב לקדמותו במלואו.

30. קודם אביא טעמי למסקנות אלה, הנני לדחות טענותיהם המקדמיות של הנתבעים.

31. ראשית, הנני לדחות טענת הנתבע 1 כי הוא אינו בעלים של הדירה. על פי הרשום בפנקס המקרקעין, במועד הגשת התביעה וכיום, הנתבע 1 הוא בעלים של מחצית הזכויות בדירה. גב' אילה נדב היא בעלים של מחצית הזכויות הנוספות בדירה. בפנקס המקרקעין אמנם נרשמה ביום 29.1.2019 הערת אזהרה לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין, לטובת מר רחמני שמעון יצחק. ברם, אף לאחר רישום זה נהג הנתבע 1 מנהג בעלים בדירה. בכלל זאת, הגיש הנתבע 1 במהלך שנת 2019 הבקשה להיתר בניה, בצינינו על גבה היותו הן "המבקש" הן "בעל הזכות בנכס", לרבות חתימתו תחת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/320/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ציון המילים "המבקש בעל הזכות בנכס", על גבי תכנית ההגשה (גרמושקה) שצורפה לבקשה להיתר בניה. בתוך כך, הוסיף ופעל אל מול מוסדות התכנון בהציגו עצמו בעלים של הדירה. אין גם חולק, כעולה מכתב ההגנה של הנתבע 1, כי הנתבע פעל במרץ, במשותף עם הנתבע 2, לקדם ולהוציא לפועל תכניתם להרחבת הדירה בבית המשותף ולשיפוצה, על מנת שתעמוד בתנאי משרד החינוך לאפשר הפעלת גן ילדים עירוני בדירה, כפי שגולל בהרחבה בכתב ההגנה השתלשלות העניינים העובדתית.

אין בכתב ההגנה כל התייחסות למר רחמני, אשר לטובתו נרשמה כאמור הערת אזהרה. עם זאת, שזר הנתבע 1, לצד תיאור הפעולות הרבות שביצע במסגרת הרחבת הדירה ושיפוצה, אמירות לאקוניות לפיהן הוא אינו בעלים של הדירה, בכלל זאת: "אין זאת הדירה שלי ואני עוזר בהתנדבות לסבתי שהיא אישה חולה ומבוגרת"; "אינני בעלים של הדירה אלא סבתי"; לאחר פטירת סבתו "היא לא הספיקה אפילו להזכיר אותה [הדירה] בצוואתה", ובה בעת בהמשכם של דברים, "לעזבון סבתי יגרם נזק כספי רב ולא מידתי בגלל אותם שמונים ס"מ (שהם שטח זניח לכל הדעות), אם היא תצטרך לפרקם"; ועוד כהנה וכהנה אמירות לפיהן אין הוא כלל בעלים של הדירה.

הנתבע 1 לא צירף לתצהיר עדותו הראשית ראיות כלשהן, להוכיח טענתו כי הוא אינו בעלים של הדירה. לא זו אף זו, משלא התייצב הנתבע 1 לשיבה שנקבעה לשמיעת הראיות, אף לא עלה בידו לסתור טענות התובעת לעניין היותו בעלים של הדירה. ממילא, משלא עמד לחקירה נגדית על תצהיר עדותו הראשית, לא ישמש תצהירו ראיה ודינו מחיקה.

32. שנית, הנני לדחות טענת הנתבע 2 לדחיית התביעה נגדו משלטענתו אין הוא מחזיק עוד בדירה. בהחלטה מנומקת מיום 16.2.2020 דחיתי בקשת הנתבע 2 לדחיית התביעה נגדו על הסף, בקבעי, בין היתר, כי כעולה מכתב ההגנה של הנתבע 2, החל משנת 2014, במועדים הרלוונטיים לתביעה ובמועד הגשתה, הוא מחזיק בדירה (שוכר לשעה) ומפעיל בה גן ילדים. בתוך כך, ולנוכח הנטען בכתבי ההגנה, מצאתי כי הנתבע 2 הוא בעל דין דרוש, משנטען כי פעל במשותף עם הנתבע 1 למימוש תכניתם להרחיב הדירה, תוך ביצוע עבודות בניה ושינויים בחצרות הבית המשותף, על מנת לאפשר הפעלת גן ילדים עירוני בדירה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/320/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אין בטענתו המאוחרת למועד הגשת כתב ההגנה של הנתבע 2, לפיה החל מיום 1.1.2019 מחזיקה בדירה חברת בכ"ר גנים איכות בע"מ, כדי לשנות ממסקנתי מושא ההחלטה, לפיה הנתבע 2 הוא בעל דין דרוש ונחוץ להכרעה בפלוגתאות מושא התביעה דנן. זאת, הן מטעמי ההחלטה מיום 16.2.2020, ובכללן כפי שהוכח לפניי מעורבותו הישירה של הנתבע 2 בביצוע העבודות והשינויים בחצרות הבית המשותף, הן משהנתבע 2 לא הניח כל תשתית ראייתית להוכיח כי הוא אינו מחזיק עוד בדירה, הן למעלה מן הצורך משעיון בתמצית מידע על החברה במרשם החברות (רשות התאגידים), אשר צורפה לתגובת התובעת, למדנו היפוכו של דבר, כי הנתבע 2 הוא בעל המניות והדירקטור היחיד בחברה.

33. שלישית, הנני לדחות טענת הנתבע 2, כפי שחזר עליה בכתב הסיכומים, לדחיית התביעה בהעדר כשרות משפטית לתובעת להגיש. בהחלטה מנומקת מיום 16.2.2020 דחיתי בקשת הנתבע לסילוק התביעה על הסף מטעם זה, משלא עלה בידי הנתבע להניח כל אסמכתה, תימוכין לטענתו בדבר היות התובעת פסולת דין או מוגדרת כמי שזקוקה לאפטרופוס. אף לתצהיר עדותו הראשית לא צירף הנתבע 2 אסמכתה כלשהיא, תימוכין לטענתו בדבר העדר כשרות התובעת להגיש התביעה דנן. בתוך כך, לא עלה בידי הנתבע 2 להוכיח שינוי נסיבות או עובדות חדשות שהתגלו לאחר מתן ההחלטה, אשר יש בהן כדי להצדיק עיון חוזר בה, כאמור אף בהחלטה נוספת שניתנה על ידי בעניין זה במעמד הדיון מיום 1.11.2020.

34. לאחר דברים אלה, אפנה, אפוא, לדיון והכרעה במחלוקות גופן. תחילה, המחלוקת שעניינה הרחבת הדירה על ידי תוספת בניה מקורה בחצר הקדמית בבית המשותף.

הרחבת הדירה - תוספת בניה מקורה בחצר הקדמית בבית המשותף

35. במסגרת תיקון 18 לחוק המקרקעין משנת 1995 הוסף סימן ג1, המסדיר זכויות וחובות בעלי דירות בבית משותף בקשר עם הרחבת דירה בבית המשותף. עיקרו, הפחתת שיעור הרוב הדרוש מקרב בעלי דירות בבית משותף לבניה שמטרתה הרחבת דירה בבית המשותף, משראה לנגד עיניו המחוקק הרצון להקל על מצוקת הדיור וצפיפות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/320/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המגורים בבתיים משותפים בישראל בדרך של הרחבת דירות קיימות, ובתוך כך לאפשר ניצול יעיל יותר של הקרקע שעליה בנוי הבית המשותף. הוראת סעיף 71ב(א) שבסימן 1 לחוק המקרקעין מורנו לאמור:

"71ב. שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה

(א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות."

36. בהתאם להוראת סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, בעל דירה המבקש להרחיב דירתו בבית משותף נדרש לקבל הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף לשלושת הבאים, במצטבר: הסכמה להוצאה של חלק מסוים מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה; הסכמה לבניה שמטרתה הרחבת הדירה; הסכמה לחלוקת זכויות הבניה הנדרשות להרחבת הדירה (להלן - "הסכמת בעלי הדירות"). על הסכמת בעלי הדירות לשלושת רכיבים אלה להיות בשיעור הנדרש כקבוע בהוראת סעיף 71ב(א) לחוק, ובטיב כפי שפורש בהלכה הפסוקה, לרבות מסוימות ההסכמה (ראו גם: ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי, פ"ד נד(3) 389, 393-394 (2000); ע"א 7156/96 שואעי נ' בכרך, פ"ד נג(1) 469, 476 (1999); ע"א 2525/92 ראוכברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5) 850, 857-856 (1993); ע"א 19/81 ביבי נ' הורברט, פ"ד לז(2) 497, 501-502 (1983); ע"א 239/79 גלבורט נ' הממונה על המרשם, פ"ד לד(2) 807 (1980); ע"א 136/63 לוינהיים נ' שורצמן, פ"ד יז 1722, 1726 (1963); על חלוקת 'זכויות בניה' בבית משותף, ראו גם: ע"א 6900/14 לויט נ' בנבנישתי, פסקה 10 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.9.2016); ע"א 3451/07 קאופמן נ' כהן, פסקה 9 לפסק הדין, פורסם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/320/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ב"נבו" (18.2.2010); ע"א 10322/03 ישעיהו נ' שטרייכר, פ"ד נט(6) 449, 459-460, 465, 467 (2005).

37. כפי ששניתי בפסקי דין קודמים ובהתאם להלכה הפסוקה, על בעל דירה המבקש להרחיב דירתו בבית המשותף לעשות כן אך בהתאם להסכמת בעלי הדירות בבית המשותף, כאמור לעיל, ובהתאם להיתר בניה כדין.
אלה הם תנאים מצטברים.

38. הסכמת בעלי דירות בבית משותף להרחבת דירה בבית המשותף מקפלת בתוכה, מניה וביה, התנאי כי הבניה תיעשה בהתאם להיתר בניה כדין, הניתן על ידי מוסדות התכנון בישראל. זאת, כפי שמורנו הוראת סעיף 27(ב) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973: "חווה שהיה טעון הסכמת צד שלישי או רשיון על פי חיקוק, חזקה שקבלת ההסכמה או הרשיון הוא תנאי מתלה". לאמור, בהתאם להוראות הדין, הסכמת בעלי דירות בבית משותף להרחבת דירה פלונית בבית המשותף משתכללת אך עם קבלת היתר בניה כדין ובניה בהתאם לו, בבחינת תנאי מתלה.

39. כל זאת, זולת אם נקבעו בתקנון מוסכם החל על הבית המשותף הוראות אחרות בעניין זה. כפי שמורנו הוראת סעיף 71ד(ב) לחוק המקרקעין "אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם בדבר הרחבת דירה או זכויות בניה".

40. בהתייחס לשיעור ההסכמה הנדרש להרחבת דירה בבית משותף, מורנו הוראת סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין כי נדרשת הסכמה של מי שבבעלותם 75% מהדירות ו-66% מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, זולת אם הרחבת הדירה היא לשם בניית מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) או מרחב מוגן קומתי (ממ"ק), או אז רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם 60% מהדירות.

41. אשר לטיב ההסכמה הנדרש להרחבת דירה בבית המשותף, נקבע כי ההסכמה חייבת להיות הסכמה פוזיטיבית, מפורשת וברורה לעניין הוצאה של חלק מסוים מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה, לעניין הבניה המבוקשת במסגרת הרחבת הדירה, ולעניין היקף הבניה וחלוקת זכויות הבניה הנדרשות להרחבת הדירה. הסכמה זו יש להוכיח בראיות מספיקות, עת אין די בהעדר התנגדות או בהסכמה משתמעת של בעלי הדירות בבית משותף. זאת, משיש בהצמדה ובחלוקת זכויות הבניה הקניה לצמיתות של חלק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/320/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מסוים מהרכוש המשותף ושל נכס בבעלות משותפת, בהתאמה, לאותה דירה (ראו גם: ע"מ 795/19 טליאט נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב, פסקה 2 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.7.2020); רע"א 259/99 חברת פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה(3) 385, 402 (2001); ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78, 83 (1982); עש"א (מחוזי ת"א) 61803-03-15 דסטגר נ' גלברג, עמוד 9 לפסק דין, פורסם ב"נבו" (2.12.2015)).

42. נטל ההוכחה רובץ לפתחו של בעל דירה בבית משותף, המבקש להרחיב דירתו, להוכיח כי בידו הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף, בשיעור ובטיב כנדרש, לרבות היתר בניה כדין ובניה בהתאם להיתר הבניה. זאת, אף לנוכח היסוד השלילי הנדרש להוכחה מהתובע בהקשר זה (ראו גם: ע"א 45/15 נבולסי נ' נבולסי, פסקה 12 לפסק דינה של כבוד השופטת ע' ברון, פורסם ב"נבו" (15.5.2017); רע"א 296/11 נג'אר נ' עליאן, פסקה 7 לפסק דינו של כבוד השופט נ' הנדל ופסק דינו של כבוד השופט י' עמית, פורסם ב"נבו" (23.2.2012)).

מן הכלל אל הפרט.

43. הנתבעים 1-2 לא עמדו בנטל הרובץ לפתחם להוכיח הן הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף להרחבת הדירה באמצעות תוספת הבניה המקורה, לרבות בטיב ובשיעור כנדרש; הן קיומו של היתר בניה לתוספת הבניה; הן, ממילא, היות תוספת הבניה בהתאם להיתר בניה כדין.

אביא טעמי למסקנות אלה:

44. כעולה מהתשתית הראייתית שהונחה לפניי, אין חולק כי אין בידי הנתבעים היתר בניה לתוספת הבניה המקורה שבנו בחצר הקדמית בבית המשותף לצורך הרחבת הדירה (ראו גם: עדות הנתבע 2, פרוטוקול דיון מיום 1.11.2020, עמוד 18 שורות 19-20). אך ביום 4.7.2019, לאחר שהנתבעים השלימו עבודות הבניה בחצר הבית המשותף ויצקו יסודות ותקרת בטון לקירוי תוספת הבניה, ניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בבני ברק, לידי הנתבע 1 ("בעל ההיתר ובעל הנכס"), היתר בניה "לבצע תוספת מרפסת שמש לדירת השיפוע בשטח של 8.05 מ"ר" בלבד (היתר בניה שמספרו 20008, להלן - "היתר הבניה"). דהיינו, תחת היתר לבניית מרפסת שמש (שאינה מקורה) בחצר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/320/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קדמית בבית המשותף בשטח של כ-8.05 מ"ר, הרחיב הנתבע 1 דירתו על ידי בניה של תוספת בניה מקורה, רחבת היקף, שגבולה ב"קו הרחוב", כך הודאת הנתבע 1, כלשונו בכתב טענותיו.

45. בשים לב כי היתר בניה כדין ובניה בהתאם לו הם תנאים מצטברים להרשאת בעל דירה להרחיב דירתו בהתאם להוראות סימן ג1 לחוק המקרקעין, עת הסכמת בעלי הדירות משתכללת אך עם התקיימם (תנאי מתלה), הרי שדי באמור כדי לקבל התביעה לעניין היות הרחבת הדירה שלא כדין.

46. מבלי לגרוע מן האמור, אוסיף כי לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי ניתנה בידי הנתבע 1, בעלים של הדירה, הסכמת בעלי הדירות להרחבת הדירה. הנתבעים ביקשו לסמוך טענותיהם בעניין זה על 3 תכניות הגשה (גרמושקות), המצורפות, על דרך הכלל, לבקשה להיתר בניה. דא עקא, אין באלה כדי ללמד הסכמת בעלי הדירות, כנדרש.

47. עיון בתכנית ההגשה שצורפה לבקשה להיתר הבניה שהגיש הנתבע 1 (מספרה 201900222), אשר על גבה חותמת הוועדה המקומית לתכנון ובניה בני ברק ואישור מנהל מחלקת רישוי באגף ההנדסה בעיריית בני ברק, העלה כי עניינה בקשה להרחבת דירת הנתבע 1 באמצעות "תוספת מ. שמש", בשטח של "8.05 מ"ר". על גבי בקשה זו, תחת "אישור שכנים", מופיעות חתימות, לכאורה, של בעליהם של 14 דירות בבית המשותף. לכאורה - הן משלא בא זיהוי מפורש של החתימות המופיעות על גבי תכנית ההגשה, לרבות באמצעות ציון שם מלא וקריא וזיהוי הדירה שבבעלות החותם בבית המשותף, הן משאין לראות אף במסמך זה ראייה, משהנתבע 1 לא התייצב לישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות, לא העמיד עדותו באמצעות תצהיר עדותו הראשית לחקירה נגדית, ובשל כך הורתי, כאמור, מחיקת תצהיר עדותו הראשית (ראיותיו).

48. מכל מקום ולמעלה מן הצורך, אין במסמך זה כדי ללמד הסכמת בעלי הדירות להרחבת הדירה באמצעות תוספת הבניה המקורה, הן משניתנה על ידי שיעור נמוך של בעלי דירות, מי שבבעלותם 14 דירות בבית המשותף, חלף בעליהם של 20 דירות המהווים השיעור הדרוש על פי דין, הן משניתנה ביחס לבניית מרפסת שמש בשטח של 8.5 מ"ר ולא לתוספת הבניה המקורה וכפי הביצוע בפועל. למותר לציין בהקשר זה, כי הנתבע 1 הצהיר ואישר בחתימת ידו על גבי תכנית ההגשה כי החתימות כנטען הן של בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/320/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירות בבית המשותף "... ומהוות הסכמתן לבניה/תוספת המוצעת". הסכמה זו, כאמור, אינה כוללת כל בניה מקורה בחצר הבית המשותף ובהיקף ביצוע כפי הודאת הנתבע 1 בכתב טענותיו.

49. למעלה מן הצורך, אף עיון בתכנית הגשה נוספת שהגישו הנתבעים לתיק המפקחת על רישום מקרקעין העלה כי אין בה כדי לתמוך טענתם בדבר הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף כנדרש. אף זאת, הן משאין בגדרה הסכמה אלא להרחבת דירת הנתבע 1 באמצעות תוספת מרפסת שמש בקומת מרתף, כלשון תכנית ההגשה "מרפסת שמש מוצעת 8.05 מ"ר", הן משעל גבה חתימות, לכאורה כאמור, של מי שבבעלותם 17 דירות בבית המשותף, בשיעור שאינו כנדרש על פי דין (בעליהם של 20 דירות בבית המשותף). הנתבע 1 הצהיר ואישר בחתימת ידו אף על גבי תכנית הגשה זו, כי החתימות כנטען הן של בעלי הדירות בבית המשותף "... ומהוות הסכמתן לבניה/תוספת המוצעת". אלא שהסכמה זו, ככל שניתנה, אינה ביחס לבניה מקורה בחצר הבית המשותף על מלוא היקפה כפי הודאת הנתבע 1, כאמור.

50. אשר לתכנית הגשה נוספת, שלישית במספר, שהגישו הנתבעים לתיק המפקחת על רישום מקרקעין, אף ממנה עולה כי הסכמת בעלי דירות בבית המשותף ניתנה אך ביחס להרחבת דירת הנתבע 1 באמצעות "תוספת מרפסת שמש", "מרפסת שמש מוצעת 8.62 מ"ר". אין בגדרה כל הסכמה להרחבת דירת הנתבע 1 באמצעות תוספת בניה מקורה וממילא בשטח העולה על המצוין בתכנית ההגשה. אוסיף, למעלה מן הצורך, כי על גבי תכנית הגשה זו מופיעות, לכאורה, חתימותיהם של בעליהם של 20 דירות בבית המשותף. בדומה לשתי תכניות ההגשה דלעיל, אף בזו לא בא כל זיהוי מפורש של החתימות המופיעות על גבי תכנית ההגשה, לרבות באמצעות ציון שם מלא וקריא וזיהוי הדירה שבבעלות החותם בבית המשותף. בנוסף, ובשונה משתי תכניות ההגשה דלעיל, לא מצאתי בתכנית הגשה זו כל זכר לנוסח ההצהרה ואישור הנתבע 1 בחתימת ידו, לפיה "החתימות הנ"ל נחתמו בפני, הינן של בעלי הדירות/חוכרי הדירות בבניין הנ"ל ומהוות את הסכמתן לבניה/תוספת המוצעת". לא זו אף זו, חרף טענות התובעת לפיהן זייף הנתבע 1 חתימותיהם של בעלי דירות בבית המשותף, לרבות על גבי תכנית הגשה זו, לא התייצב הנתבע 1 לישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות, ליתן בידי התובעת יומה תוך העמדת גרסתו ומהימנותו במבחן של אמת, בפרט משנפקד מתכנית הגשה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/320/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זו הנוסח הקבוע של הצהרה וחתימת המבקש ובעל הנכס, הנתבע 1 בענייננו. ללמדנו כי אם היה הנתבע 1 מתייצב לחקירה נגדית, היה הדבר פועל לחובתו. אף מכך בידי להסיק כי אין בידי הנתבע 1 הסכמת בעלי הדירות כנדרש.

51. לנוכח האמור לעיל, באתי לכלל מסקנה כי הרחבת הדירה שבבעלות הנתבע 1 באמצעות תוספת בניה מקורה, נעשתה בניגוד לדין, משלא ניתנה בידי הנתבע הסכמת בעלי הדירות לבניה זו והיתר בניה כדין.

52. לפיכך, דינה הריסה.

אין בטענות הנתבע 1 לחפזון, לחוסר הבנה ולתום לב, כלשונו, כדי להכשיר הבניה ברכוש המשותף בבית המשותף אשר נעשתה, כאמור, שלא כדין. כפי דבריו הנכוחים של כבוד השופט א' גולדברג בפסק הדין שניתן בע"א 93/81 אליאס נ' שיפר, פ"ד לז(2) 450, 444 (1983), בקבעו בעניין דומה שהונח לפתחו, לאמור: "במקום שמירת אפיו ושלמותו של הבית המשותף וקיום זכויותיהם וחובותיהם של דייריו ייהפך הנכס להפקר וכל דייר אלים יוכל לנהוג ולעשות בו כטוב בעיניו. אם בנסיבות כגון אלו לא תינתן למערערים התרופה האפקטיבית היחידה שיש בה להחזיר את המצב שלו הם זכאים לקדמותו, כי אז ייגרם עיוות דין משווע למערערים". ובהוסיפו בהמשכם של דבריהם: "אם תותר הרצועה, ובית המשפט ייתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאו הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש שהוא נחלת הדיירים כולם. הפועל היוצא מדברים אלה הוא, שהעובדה כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן, פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם."

53. כעולה מהתשתית הראייתית שהונחה לפניי ומכתבי הטענות, פעלו הנתבעים 1-2 במשותף למימוש תכניתם להרחבת הדירה ולשיפוצה. אף בחקירתו הנגדית, אישר הנתבע 2 כי הוא היה מעורב בביצוע עבודות הבניה להרחבת הדירה, בכלל זאת, "כשרצו לבחור בלטות, הבאתי בלטות. כשרצו שאסתובב ואחתים את השכנים, דיברתי עם השכנים. כשביקשו ממני לשלם כסף בעירייה, הלכתי ושילמתי. שלחו אותי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/320/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לשלם אגרות, משהו". לשאלה "מי זה אמרו, שלחו עשו?" השיב הנתבע 2 "איתאל [הנתבע 1]", "לרבות מעורבות הנתבע 2 בהליך בורות שהתנהל עם "אחד השכנים", אשר לדברי הנתבע "אמר שזה לא בסדר, שבנינו בצורה לא יפה. ... בבית הדין הוא הביא את טענותיו, ואני ואיתאל טענו טענותינו, ניסינו להרגיעו, להגיד לו שיהיה בסדר ולא ידאג" (פרוטוקול דיון מיום 1.11.2020, עמוד 14 שורות 11-23). בהתייחס לתמונות של בניית תוספת הבניה בחצר הקדמית בבית המשותף, אשר הוצגו לנתבע 2 במהלך חקירתו הנגדית (ת/3-5), ולשאלה "רואים כאן את יציקת הבטון בקרקע וההכנה. האם אתה מאשר שגם את זה הכנתם?" השיב הנתבע 2 "כן" (שם, עמוד 16, שורות 1-3).

54. לפיכך, משפעלו הנתבעים 1-2 במשותף לביצוע עבודות הבניה - הנתבע 1 בעלים של הדירה והנתבע 2 המחזיק בדירה מטעם בעליה והמפעיל בה גן הילדים - הנני להורות לנתבעים 1-2, ביחד ולחוד, להרוס מלוא תוספת הבניה המקורה ולהשיב המצב לקדמותו במלואו, כפי שהיה בעת גמר בניית הבית המשותף בהתאם להיתר בניה כדין. כל העבודות תבוצענה בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן - "חוק התכנון והבניה") ולתקנותיו, על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה. זאת, עד ליום 31.7.2022. בקבעי מועד ביצוע החיוב, נתתי הדעת לפעילות גן הילדים העירוני המתקיימת בדירה, המסתיימת נכון לשנת הלימודים תשפ"ב ביום 31.6.2022.

תפיסת חזקה ועשיית שימוש ייחודי בחצר האחורית בבית המשותף

55. סעיף 52 לחוק המקרקעין מורנו כי חלקי הבית משותף הם שניים: דירות ורכוש משותף. רכוש משותף מוגדר בהוראות סעיף זה, לאמור: "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת". עוד בהתאם להוראת סעיף 55(א) לחוק המקרקעין "לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי מסויים ברכוש המשותף של אותו בית משותף".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/320/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

56. בנסיבות דנן, אין חולק כי חצר הבית המשותף, לרבות החצר האחורית, היא רכוש משותף. עוד אין חולק, כי החצר האחורית בבית המשותף לא הוצמדה למי מדירות הבית המשותף, ובכללן לדירת הנתבע 1, ומשכך לכל הדירות בבית המשותף צמוד חלק בלתי מסוים בה.

57. בהתאם להלכה הפסוקה, כל בעל דירה בבית משותף רשאי לעשות שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף. אחרת - ככל שלא נקבעה בעניין הוראה בתקנון החל על הבית המשותף או ככל שלא חל הסדר ספציפי הקבוע בחוק המקרקעין - טעון השימוש החלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, האמונה היא על קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו בהתאם להוראות סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, ברוב דעות. אף החלטת האסיפה הכללית כפופה לזכות וטו ('קול חוסם'), העומדת לכל בעל דירה בבית המשותף ככל שיש בהחלטה כדי לשנות זכויותיו, מכוח הוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי.

58. שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף יהא כל שימוש העונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף, המאפשר קיום בבית המשותף בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. משמעו "עשיית כל אותן פעולות (מטריאליות ומשפטיות), אשר על פי מהותו של אותו נכס, טיבו וייעודו טבעיות הן לגביו. היקפן של פעולות אלה נקבע על פי נסיבות העניין" (ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד לז(4) 737, 741-740 (1983)). בתוך כך, נקבע כי שימוש יהא סביר ורגיל ככל שעומד בתנאים המצטברים הבאים: האחד, השימוש תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף. תנאי המקום משמעם המקום בו נמצא הבית המשותף וייעודו (כדוגמת: מגורים, מסחר, משרדים או שילוב של אלה). תנאי הזמן משמעם דרישות ואילוצים אשר מציאות החיים מתיבה. השני, השימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים בבית המשותף ואינו עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף (ראו גם: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 647-648 (1974); ע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא(3) 144, 150-151 (1987); רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס, פורסם ב"נבו" (10.1.2017); מ' דויטש קניין, כרך א', תשנ"ז-1997, 705-707 (להלן - דויטש)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/320/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

59. הנתבע 1 הודה בכתב ההגנה כי ריצף החצר האחורית בבית המשותף והתקין בה גדר ושער, על מנת להכשירה לשימוש גן ילדים עירוני הפועל בדירה. אף הנתבע 2 אישר בחקירתו הנגדית כי החצר רוצפה וגודרה וכי הותקן בה שער, לדידו על ידי הנתבע 1. עוד פירט הנתבע 2 בחקירתו, כי בשעות פעילות הגן השער נעול באמצעות "ור" ומשמש ילדי הגן למשחק על מתקניו, הכוללים מגלשה המצויה בחצר דרך קבע, וכן "בימבות". לשאלה האם בדרך פעולה זו הפכה למעשה החצר האחורית "להיות חצר של משרד החינוך", השיב הנתבע 2 "כן. הילדים משחקים שם" (פרוטוקול דיון מיום 1.11.2020, עמוד 17 שורות 20-40 ועמוד 18 שורות 1-14).

60. ריצוף חצר בית משותף וכן התקנת גדר ושער על ידי בעל דירה בבית המשותף אינם בגדר שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. זאת, משיש בפעולות כאמור משום תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף וייחודו לטובת בעל הדירה, השוללת זכות השימוש בחלק זה ברכוש המשותף משאר בעלי הדירות בבית המשותף (ראו גם: ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 824-825 (1974); המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברחוב שחראי 14 ירושלים, פ"ד לח(4) 277, 278 (1981); ת"א 2816/03 קונצ'יצקי נ' שפלן, פסקה 23 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (3.4.2006); ע"א 374/08 קטן נ' הורנשטיין, פסקה 32 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (25.12.2012); י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 488-490 (להלן - ויסמן)).

61. בעל דירה המבקש לתפוס חזקה ייחודית ברכוש משותף בבית המשותף חייב לקבל הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף. זאת, משבפעולה כאמור יש כדי לשנות זכויותיהם של בעלי הדירות האחרים בבית המשותף, משנשללת מהם החזקה במקום (ראו גם: ע"א 2307/99 מכלוף נ' חג'ג', פורסם ב"נבו" (10.6.2001); ויסמן, 454-455; דויטש, 722-723).

62. בחקירתו הנגדית אישר הנתבע 2, כי הפעולות שביצעו בחצר האחורית בבית המשותף והשימוש בה, כאמור, מחייבים הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף. לשאלה האם ניתנה בידו הסכמה של בעלי הדירות, השיב הנתבע 2 "דיברנו עם הרבה מהדיירים וכולם אמרו שאין בעיה אם אין מנעול" (פרוטוקול דיון מיום 1.11.2020, עמוד 17 שורות 31-33).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/320/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

63. אין באמירה לאקונית זו של הנתבע 2 בעדותו לפניי, כדי ללמד הסכמה שניתנה בידי הנתבעים 1-2 על ידי כל בעלי הדירות בבית המשותף, כנדרש, לבצע הפעולות דלעיל בחצר האחורית בבית המשותף ובתוך כך לייחד השימוש בה לנתבעים 1-2. אמנם, מתן רשות שימוש ייחודי ברכוש משותף אינה טעונה מסמך בכתב ואף הסכמה בעל פה בהקשר זה קבילה. ברם, יש להוכיחה בראיות מספיקות (ראו גם: ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא(3), 210, 214 (1977); ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78, 83 (1982); רע"א 259/99 חברת פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה(3) 385, 402 (2001)). זאת, לא עלה בידי הנתבעים 1-2 לעשות, משלא הביאו ראיות לבסס אמירת הנתבע 2 בדבר הסכמת בעלי הדירות כנדרש. מנגד, גרסת התובעת אשר לא נסתרה, לפיה לכתחילה לא נתנה בידי הנתבעים 1-2 הסכמה לתפיסת חזקה ושימוש ייחודי בחצר האחורית בבית המשותף על ידם, הכוללים ריצוף החצר, גידורה והתקנת שער בה.

64. לנוכח האמור לעיל, משלא הוכחה הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף לתפיסת חזקה ועשיית שימוש ייחודי בחצר האחורית בבית המשותף על ידי הנתבעים 1-2, ובנותני הדעת לפעילות גן הילדים העירוני המתקיימת בדירה, המצויה בעיצומה של שנת הלימודים תשפ"ב והמסתיימת ביום 31.6.2022, הנני להורות כדלקמן:

א. בהתייחס לריצוף החצר האחורית של הבית המשותף, ככל שלא תתקבל החלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף עד ליום 31.6.2022, לפיה יוותר הריצוף על כנו, ניתן צו עשה המורה לנתבעים 1-2, ביחד ולחוד, להסירו עד ליום 31.7.2022, תוך השבת מצב החצר האחורית לקדמותו, כפי שהיה בעת גמר בניית הבית המשותף בהתאם להיתר בניה כדין. העבודות תבוצענה בהתאם לחוק התכנון והבניה ולתקנותיו, על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה.

ב. בהתייחס לגדר המקיפה חצר הבית המשותף ולשער שהותקן בה, ניתן צו עשה המורה לנתבעים 1-2, ביחד ולחוד, להסירם עד ליום 31.7.2022, תוך השבת המצב לקדמותו, כפי שהיה בעת גמר בניית הבית המשותף בהתאם להיתר בניה כדין. זאת, על מנת לאפשר גישה חופשית ומלאה לכל בעלי הדירות בבית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/320/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשותף והמחזיקים מטעמם בדירות לחצר הבית המשותף המהווה כאמור רכוש משותף. העבודות תבוצענה בהתאם לחוק התכנון והבניה ולתקנותיו, על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה.

ג. ניתן צו עשה המורה לנתבעים 1-2, ביחד ולחוד, לסלק כל ציוד ומיטלטלין המצויים בחצר הבית המשותף, עד ליום 31.6.2022.

ד. הנתבעים 1-2, בדומה לבעלי דירות אחרים בבית המשותף ולמחזיקים מטעמם בדירות אלה, רשאים לעשות שימוש בחצר הבית המשותף כפי ייעודה בלבד. בכלל זאת, רשאי כל בעל דירה ומחזיק בדירה בבית משותף לשהות בחצר ולבצע בה פעילות שאינה עולה כדי מטרד ומפגע, מבלי להציב בחצר כל ציוד ומיטלטלין דרך קבע.

הפעלת גן ילדים בדירה - שימוש חורג

65. בהתאם להוראת סעיף 52 לחוק המקרקעין, דירה בבית משותף היא "חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר". לאמור, דירה אינה חייבת להיות למגורים (מדור), עת אפשר שבבית משותף תהיינה דירות שנועדו לעסק (מסחר) או לכל צורך אחר.

66. סוג השימוש המותר בדירה בבית משותף נגזר, בראש ובראשונה, מתכנית מפורטת החלה על הבית המשותף, מכוחה ניתן היתר בניה לבניית הבית. תכנית מפורטת, המאושרת על ידי מוסדות התכנון בישראל, מסדירה, בין היתר, ייעודי הקרקע (למגורים, למסחר, לתעשייה וכו'). בהתאם לתכנית מפורטת, נקבע בהיתר בניה הניתן לבניית בית משותף, השימושים המותרים בדירות בבית המשותף.

67. בכפוף לתכנית המפורטת החלה על הבית המשותף ולהיתר בניה שניתן לבנייתו, רשאים בעלי דירות בבית משותף להוסיף ולקבוע בתקנון מוסכם החל על הבית המשותף - "המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף" (סעיף 61 לחוק המקרקעין) - הגבלות לעניין השימוש המותר בדירה. לשם המחשה, רשאים בעלי דירות בבית המשותף לקבוע בתקנון מוסכם מגבלה, לפיה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/320/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דירות בבית המשותף ישמשו למגורים בלבד, לרבות מגורי קבע בלבד להבדיל משימוש ארעי למגורים והשכרת הדירה לפרקי זמן קצרים.

68. בעל דירה ומחזיק מטעמו בדירה בבית משותף אינם רשאים לעשות בדירה שימוש החורג מהשימושים שהתירה התכנית החלה על הבית המשותף וכפי שהוגדר בהיתר הבניה. לשם כך, עליהם לקבל היתר לשימוש חורג כדין ממוסד התכנון הרלוונטי. כך גם, אין בעל דירה ומחזיק מטעמו בדירה רשאים לפעול בניגוד להוראות התקנון המוסכם החל על הבית המשותף.

69. ככל שאין בתקנון מוסכם החל על בית משותף הוראה לעניין סוג השימוש המותר בדירה, אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בתביעה למתן סעד המורה לבעל דירה להפסיק שימוש חורג הנעשה בדירה. זאת, משלא הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעות שעניינן שימוש חורג או שינוי ייעוד השימוש בדירה, שעילתן בדיני התכנון והבניה. אבאר מסקנתי זו:

70. סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. בהתאם להוראת דין זו, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 20 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (17.3.2016)).

71. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית משותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף. סכסוך שעניינו שימוש חורג או שינוי ייעוד השימוש בדירה בבית משותף, אשר אינו נסמך על הוראות התקנון המוסכם החל על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/320/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבית המשותף, אינו נמנה עם סכסוכים הקבועים בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, אשר אך בעניינם הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לישוב בדין.

72. בתוך כך, כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, הוראת סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, האוסרת על בעל דירה בבית משותף לבצע בדירתו שינויים הפוגעים בדירה אחרת או ברכוש המשותף בבית המשותף או המסכנים או העשויים לסכן את קיומם או המשנים או העשויים לשנות את ערכם, עניינה בשינויים פסיים בלבד בדירה, משתכליתה "להבטיח את שלמות המבנה ותקינותו". הוראת דין זו אינה חלה על שינויים שעניינם שינוי ייעוד ושימוש חורג מהיתר הבניה (ד"נ 20/73 ש"מ נ' סדובסקי, פ"ד כח(1) 730, (1974), בדעת רוב השופטים).

73. בענייננו, אין חולק כי בהתאם לתכנית מפורטת החלה על הבית המשותף ולהיתר בניה שניתן לבנייתו, השימוש המותר בדירות הוא למגורים בלבד. משכך, פעילות גן הילדים בדירה שבבעלות הנתבע 1 חורגת מהיתר הבניה ובבחינת שימוש אסור על פי דיני התכנון והבניה. כפי הודאת הנתבע 2, הוא פועל לקבלת היתר לשימוש חורג להפעלת גן הילדים ממוסד התכנון. עוד אין חולק, כי על הבית המשותף חל התקנון המצוי, משלא נרשם תקנון מוסכם לבית המשותף.

74. בנסיבות אלה ולנוכח האמור לעיל, הנני להורות כי אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בסעד המורה לנתבעים 1-2 להפסיק השימוש החורג הנעשה בדירה. אין באמור כדי לגרוע הזכות העומדת לתובעת, בעלת דירה בבית המשותף, למצות מלוא טענותיה בעניין זה בגדרי הליכי התכנון, לרבות ככל הנדרש באמצעות הגשת תובענה מתאימה לבית משפט מוסמך.

75. אוסיף בשולי הדברים, כי משעה שהורתי צו הריסה לתוספת הבניה בחצר הקדמית בבית המשותף וסילוק יד הנתבעים 1-2 מהחצר האחורית בבית המשותף, ספק אם יהא בידי הנתבעים להמשיך ולקיים בדירה, בשנת הלימודים הבאה, גן ילדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/320/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סוף דבר

76. הנני להורות לנתבעים 1-2, ביחד ולחוד, להרוס תוספת הבניה המקורה בחצר הקדמית בבית המשותף, ולהשיב המצב לקדמותו במלואו, כפי שהיה בעת גמר בניית הבית המשותף בהתאם להיתר בניה כדין, עד ליום 31.7.2022.
77. הנני להורות לנתבעים 1-2, ביחד ולחוד, להסיר הגדר המקיפה החצר האחורית בבית המשותף והשער המותקן בה, תוך השבת המצב לקדמותו במלואו, כפי שהיה בעת גמר בניית הבית המשותף בהתאם להיתר בניה כדין, עד ליום 31.7.2022.
78. הנני להורות לנתבעים 1-2, ביחד ולחוד, להסיר הריצוף שהותקן בחצר האחורית בבית המשותף, תוך השבת המצב לקדמותו, עד ליום 31.7.2022, ככל שלא תתקבל החלטה של האסיפה הכללית עד ליום 31.6.2022 לפיה יותר הריצוף על כנו.
79. כל העבודות תבוצענה בהתאם לחוק התכנון והבניה ולתקנותיו, על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה.
80. הנני להורות לנתבעים 1-2, ביחד ולחוד, לסלק כל ציוד ומיטלטלין המצויים בחצרות הבית המשותף, עד ליום 31.6.2022.
81. הנני ליתן צו מניעה, האוסר על הנתבעים 1-2, ביחד ולחוד, להציב כל ציוד ומיטלטלין, דרך קבע, בחצרות הבית המשותף.
82. הנני לדחות הסעד למתן צו עשה המורה לנתבעים 1-2 שלא להפעיל בדירה גן ילדים מחמת שימוש חורג, בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בסעד זה.
83. בנסיבות העניין, הנני להיעתר לבקשת התובעת ולהורות לרשם המקרקעין לרשום הערה לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין אודות פסק דין זה. ההערה תירשם על הדירה הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 1 חלקה 72 בגוש 6123. אין בהערה כדי להגביל רישום פעולות או ביצוע עסקאות.
84. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. כפי שמורנו הוראת תקנה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/320/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין". אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין התקנות החדשות ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך (ראו גם: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)).

85. בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בדין ובהלכה הפסוקה, וביישמי אלה בנסיבות דנן שעיקרן קבלת התביעה, משמצאתי כי הנתבעים 1-2 פעלו בניגוד לדין, בבצעם עבודות בניה להרחבת הדירה ותפיסת חזקה ייחודית בחצרות הבית המשותף המהוות רכוש משותף, מבלי שיש בידם הסכמה של בעלי הדירות כנדרש על פי דין, ובנותני הדעת להתנהלותם הדיונית של הנתבעים 1-2, החריגה בהכבדתה על ניהול ההליך, בעטיה נדרשה התובעת להשקעת משאבים רבים, הנני לחייב הנתבעים 1-2, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות ההליך הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 20,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. לאחר מועד זה יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לבאי כוח הצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ה' אדר א' תשפ"ב, 6 פברואר 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
פתח תקווה